מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

י״ב בתשרי התשס״ז
4 באוקטובר 2006

חוזר גופים מוסדיים 2006-9-5
סיווג: כללי

השקת תוכנית ביטוח או תקנון קופת גמל חדשים או כניסה לתחום פעילות חדש

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981 (להלן – **'חוק הפיקוח (ביטוח)'**), וסעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005 (להלן – **'חוק הפיקוח (קופות גמל)'**) ולאחר התייעצות בוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1. **כללי**

השקת תוכנית ביטוח חדשה, הקמת קופת גמל חדשה או כניסה לתחום פעילות חדש של גוף מוסדי (להלן – **'הפרויקט החדש'**), מחייבות הערכות ארגונית מתאימה וקביעה של תוכנית פעולה מפורטת על ידי הגוף המוסדי, לצורך תמיכה בניהול הפרויקט החדש בכל משך מחזור החיים שלו.

לצורך ניהולו התקין של הפרויקט החדש בגוף המוסדי, ניהול הסיכונים הטבועים בו והבטחת יכולת מימוש הפרויקט וזכויות הלקוחות לפיו, ישנה חשיבות בקביעתן של אבני דרך ליישום הפרויקט החדש, הבטחת מעורבותם של כל הגורמים הרלבנטיים בגוף המוסדי בתהליך בחינת הפרויקט החדש, הבטחת קיומן של מערכות בקרה, הטמעת הפרויקט החדש במערכות הממוחשבות של הגוף המוסדי ותיעודם של כל אלה.

2. **מטרה**

מטרת חוזר זה להגדיר פעולות מינימאליות שעל גוף מוסדי לנקוט בעת השקת פרויקט חדש.

3. **הגדרות**

"**תוכנית ביטוח חדשה**" – הנהגת תוכנית ביטוח או שינוי בתוכנית ביטוח, על פי הקווים המנחים שאישר הדירקטוריון;

"**תחום פעילות חדש**" – תחום פעילות שמבקש הגוף המוסדי לעסוק בו לראשונה.

רח׳ קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל׳ 02-5317111 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il

4. **קביעת קווים מנחים**

דירקטוריון של גוף מוסדי יאשר מסגרת קווים מנחים כלליים באשר לפעולות שיש לנקוט בעת השקתם של פרויקטים חדשים. מסגרת הקווים המנחים תתייחס לפחות לאלה:

א. גורמים אחראים;

ב. קביעת הגורמים שיש לשתף בתהליך;

ג. קביעת דרכי שיתוף מידע בין הגורמים השונים;

ד. זיהוי וניהול סיכונים הטבועים בפרויקט חדש;

ה. הערכות תפעולית לניהול פרויקט חדש.

5. **קביעת תוכנית פעולה**

הנהלת גוף מוסדי תקבע תוכנית פעולה מפורטת ומקיפה טרם השקתו של כל פרויקט חדש (להלן – '**תוכנית הפעולה**'), בהתאם לקווים המנחים שאישר הדירקטוריון. מידת הפירוט וההיקף של תוכנית הפעולה תותאם למהות והיקף השינויים בעקבות השקת הפרויקט החדש, לרבות שינויים בסיכונים להם חשוף הגוף המוסדי ובהתחייבויותיו כלפי העמיתים או המבוטחים.

תוכנית הפעולה תכלול, בין היתר, התייחסות לכל אלה:

א. קביעת הפעולות והבקרות הנדרשות ליישום הפרויקט, קביעת תרשימי זרימה ולוחות הזמנים בתהליך היישום. כל זאת, תוך מתן דגש לפרוצדורות ולבקרות הקשורות ביישום הפרויקט במערכת הממוחשבת של הגוף המוסדי;

ב. חלוקת תפקידים, קביעת גורמים אחראים בתהליך;

ג. זיהוי והערכה של הסיכונים והאילוצים הנובעים מהפרויקט ומיישומו וקביעת מדיניות וכלים למדידת הסיכונים ולניהולם, אשר יבוצע על ידי כל אחד מהגורמים הבאים: מנהל הסיכונים, האקטואר הממונה ומנהל ההשקעות;

ד. בחינת הטיפול החשבונאי בהתחייבויות המבטח הנובעות מהפרויקט החדש, לרבות לעניין מדידה, גילוי והצגה.

ה. אפיון המערכת הממוחשבת שיכלול, בין היתר, תרשימי זרימה, תיאור מאגרי מידע המשתתפים בתהליך, אפיון של קלטים, עיבודי מערכות וקביעת בקרות בתהליכי הקלט העיבוד והפלט, ויתייחס לפחות לאלה:

1) הבטחת נאותות רישום פרטי הלקוח ופרטי מקבלי שירות אחרים בחשבונו/בפוליסה, לרבות מוטבים ומיופי כוח, ככל שהפרטים נדרשים לתפעול החשבון/הפוליסה; לענין זה, "פרטים" - לרבות שם, מספר זהות, תאריך לידה ומען.

2) הבטחת תמיכת המערכת הממוחשבת בפרויקט החדש, לרבות רישום הפקדות ודמי ביטוח, תנאי הצמדה של סוגי הפקדות ודמי ביטוח, סוגי תעריפים (דמי ביטוח קבועים, משתנים, חד פעמיים וכו'), חלוקת הפקדות ודמי ביטוח לקופות/חשבונות/פוליסות השונות של הלקוח ולמרכיבים השונים בהם, מועדי ביצוע פעולות, נוסחאות אקטואריות, חישוב זכויות, מיסוי,

רח' קפלן 1, ירושלים 91036 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il

דמי ניהול, הבטחת תשואה וכיוצא באלה, וכן כל מידע הנוגע לזכויות הלקוח על פי החוזה עימו או על פי התקנון, הכול לפי העניין.

3) קישוריות ותאימות בין תוכנות מרכזיות הקשורות בניהול הפרויקט החדש.

6. **תיעוד**

תיעוד תוכנית הפעולה ותהליך היישום יישמר במשרדי הגוף המוסדי.

7. **פעולות המבקר הפנימי**

לאחר השקת הפרויקט החדש, ובהתחשב בסיכונים הנובעים מהפעילות, המבקר הפנימי יבדוק את אופן יישום תוכנית הפעולה ואת התאמתה לאופי, להיקף ולמורכבות הפרויקט החדש.

8. **תחולה**

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים בישראל.

9. **תחילה**

תחילתו של חוזר זה ביום 1 במרץ 2007.

ידין ענתבי
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

רח' קפלן 1, ירושלים 91036 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il